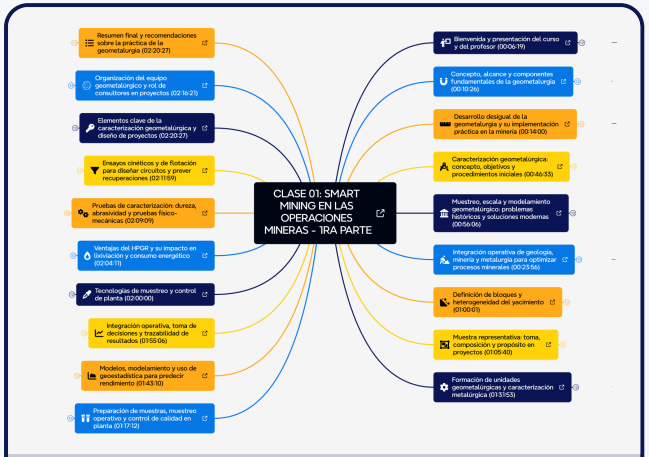
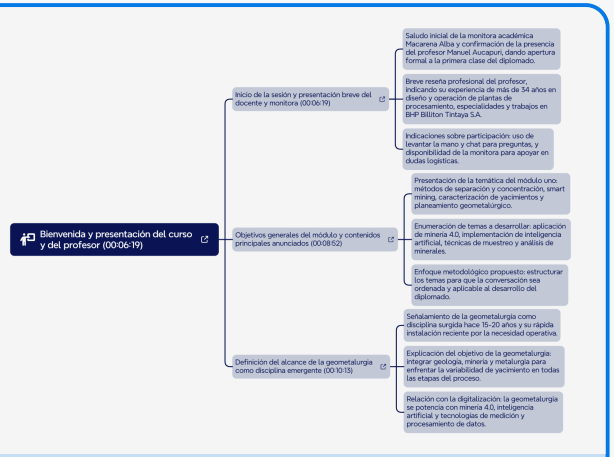
# ¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

## 01. Encuentra el tema central




En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

## 02. Profundiza en los temas




En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

## 03. Ve directo a la explicación

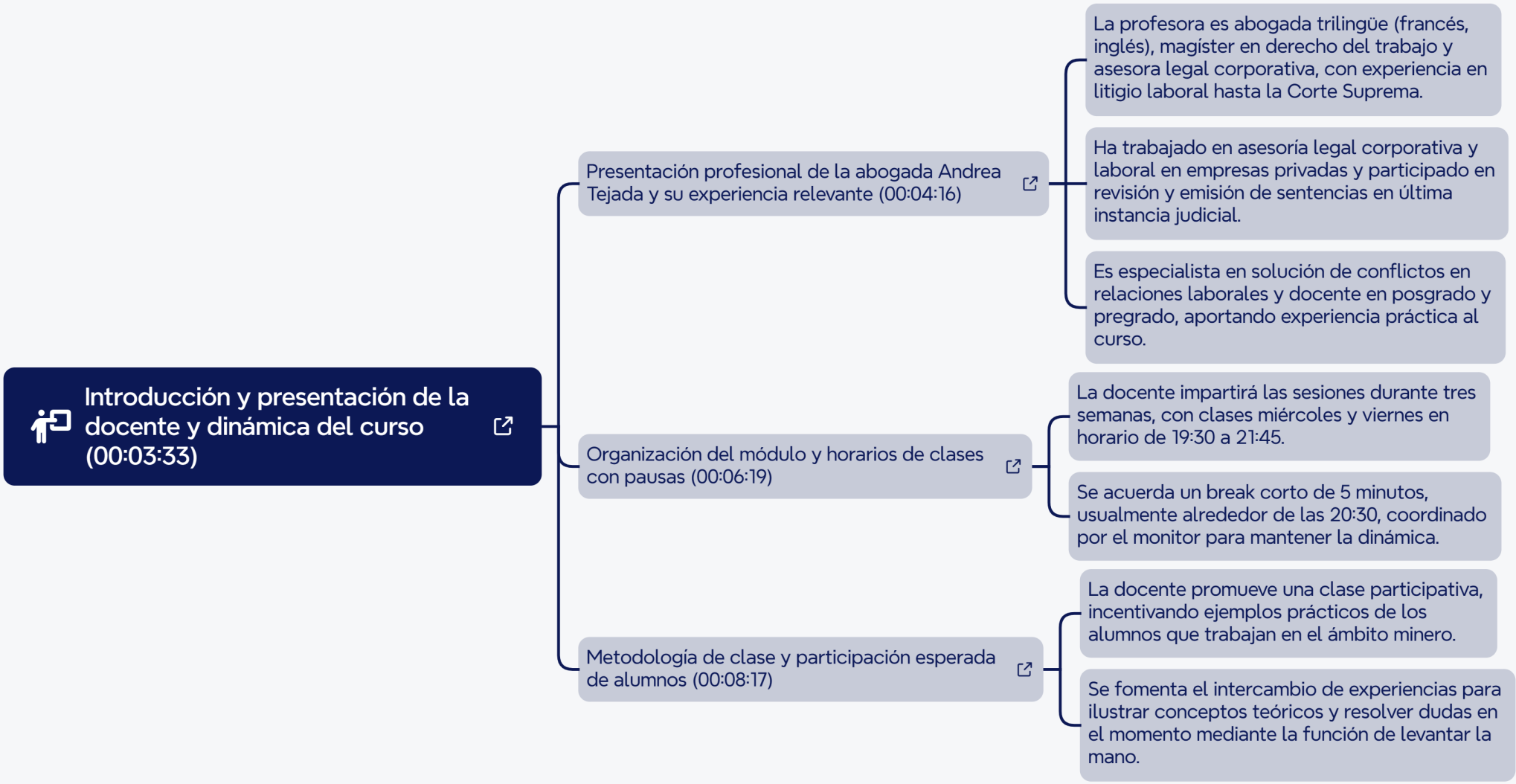


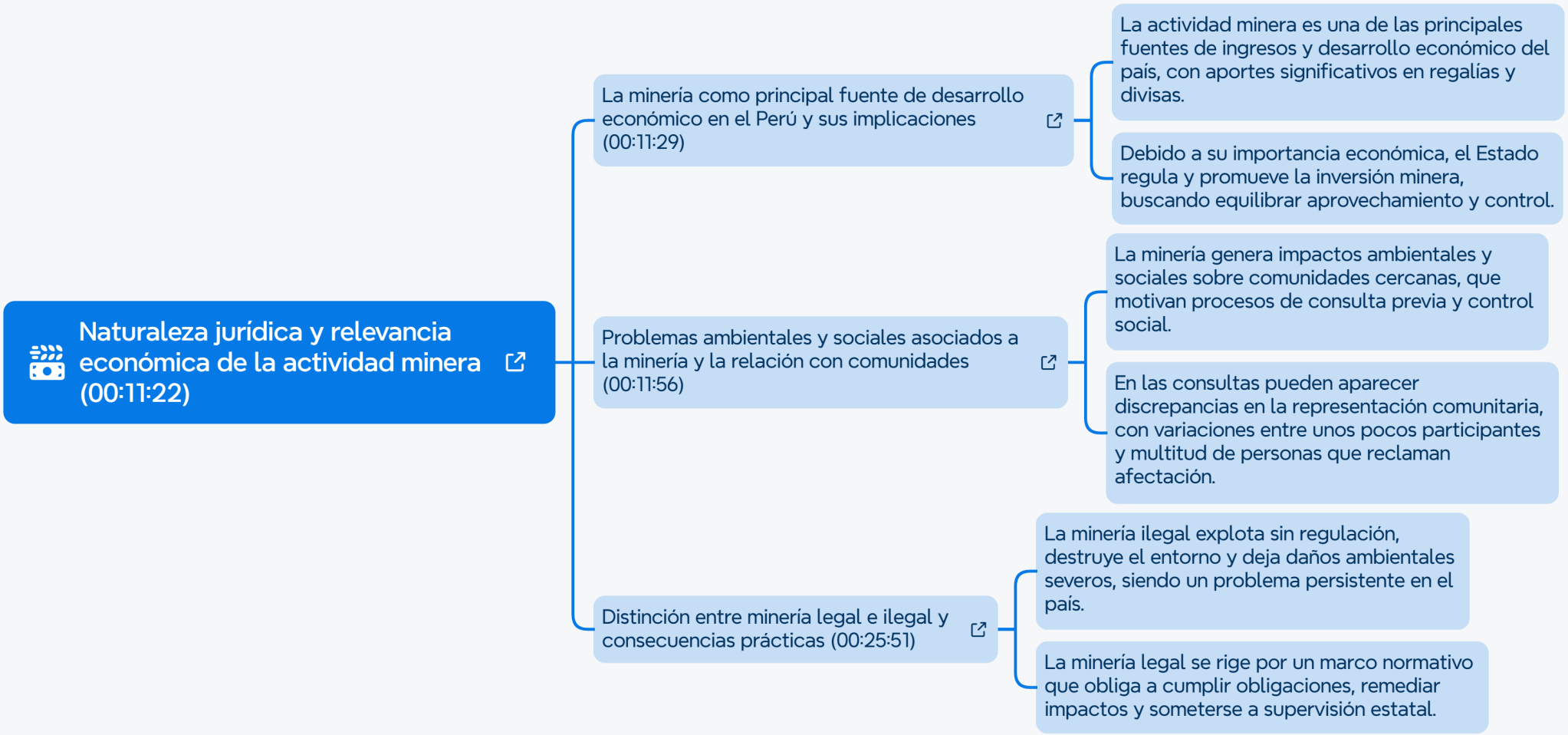

Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

## 04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 13: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA: MARCO LEGAL Y ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO - 1RA PARTE
Introducción y presentación de la docente y dinámica del curso (00:03:33)
Naturaleza jurídica y relevancia económica de la actividad minera (00:11:22)
Marco constitucional y principios que rigen los recursos naturales (00:13:22)
Régimen de concesiones y la naturaleza de los derechos otorgados por el Estado (00:16:34)
Clasificación de recursos, ámbito de la Ley General de Minería y organismos fiscalizadores (00:19:43)
Evolución normativa, textos legales aplicables y retos de actualización (00:38:57)
Resumen de conceptos clave y cierre previo al break (00:42:52)
División y clasificación de la minería según escala (01:03:11)
Sistema de concesiones y actividades mineras sujetas a concesión (01:20:17)
Preguntas frecuentes de participantes y cierre de la sesión (02:02:13)
Impactos regionales, extensión del plazo y perspectiva política sobre el REINFO (02:09:24)
Interacción entre fiscalización, proceso penal y efectos del registro REINFO (02:02:13)
Requisitos, trámites y funcionamiento práctico del REINFO (02:01:15)
Contexto y problemas generales de la formalización minera (02:00:06)
Control estatal, sanciones y finalidad social de la actividad minera (01:12:50)
Impactos ambientales de la exploración y necesidad de permisos (01:16:09)
Obligaciones y declaraciones anuales del titular de la actividad minera (01:48:26)
Actividades conexas, infraestructura y obligaciones sobre el cierre y formalización (01:35:20)


Introducción y presentación de la docente y dinámica del curso (00:03:33)
Presentación profesional de la abogada Andrea Tejada y su experiencia relevante (00:04:16)
La profesora es abogada trilingüe (francés, inglés), magíster en derecho del trabajo y asesora legal corporativa, con experiencia en litigio laboral hasta la Corte Suprema.
Ha trabajado en asesoría legal corporativa y laboral en empresas privadas y participado en revisión y emisión de sentencias en última instancia judicial.
Es especialista en solución de conflictos en relaciones laborales y docente en posgrado y pregrado, aportando experiencia práctica al curso.
Organización del módulo y horarios de clases con pausas (00:06:19)
La docente impartirá las sesiones durante tres semanas, con clases miércoles y viernes en horario de 19:30 a 21:45.
Se acuerda un break corto de 5 minutos, usualmente alrededor de las 20:30, coordinado por el monitor para mantener la dinámica.
Metodología de clase y participación esperada de alumnos (00:08:17)
La docente promueve una clase participativa, incentivando ejemplos prácticos de los alumnos que trabajan en el ámbito minero.
Se fomenta el intercambio de experiencias para ilustrar conceptos teóricos y resolver dudas en el momento mediante la función de levantar la mano.


Naturaleza jurídica y relevancia económica de la actividad minera (00:11:22)
La minería como principal fuente de desarrollo económico en el Perú y sus implicaciones (00:11:29)
La actividad minera es una de las principales fuentes de ingresos y desarrollo económico del país, con aportes significativos en regalías y divisas.
Debido a su importancia económica, el Estado regula y promueve la inversión minera, buscando equilibrar aprovechamiento y control.
Problemas ambientales y sociales asociados a la minería y la relación con comunidades (00:11:56)
La minería genera impactos ambientales y sociales sobre comunidades cercanas, que motivan procesos de consulta previa y control social.
En las consultas pueden aparecer discrepancias en la representación comunitaria, con variaciones entre unos pocos participantes y multitud de personas que reclaman afectación.
Distinción entre minería legal e ilegal y consecuencias prácticas (00:25:51)
La minería ilegal explota sin regulación, destruye el entorno y deja daños ambientales severos, siendo un problema persistente en el país.
La minería legal se rige por un marco normativo que obliga a cumplir obligaciones, remediar impactos y someterse a supervisión estatal.

EDU MIN

## Marco constitucional y principios que rigen los recursos naturales (00:13:22)

- La Constitución como norma suprema y la condición de los recursos naturales como patrimonio de la nación (00:13:37)
  - La Constitución del Perú establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación, implicando dominio estatal sobre ellos.
  - Nadie puede ser titular de los recursos naturales en propiedad absoluta; el Estado conserva la titularidad y regula el aprovechamiento.
- Implicaciones jurídicas del dominio estatal: inalienabilidad e imprescriptibilidad (00:50:15)
  - Los recursos minerales pertenecen al Estado y su propiedad es inalienable e imprescriptible, lo que impide adquirirlos por posesión temporal o prescripción.
  - Ejemplo explicado: a diferencia de bienes inmuebles que pueden prescribirse por posesión prolongada, los recursos minerales no se convierten en propiedad privada por el uso o el tiempo.
- Deber estatal de preservación y fomento de inversión con simplificación administrativa (00:53:37)
  - El Estado debe evaluar y preservar recursos naturales, desarrollando sistemas de información básica y fomentando la inversión.
  - El principio de simplificación administrativa busca facilitar trámites para la inversión minera, manteniendo fiscalización y control.

EDU MIN

# Régimen de concesiones y la naturaleza de los derechos otorgados por el Estado (00:16:34)

- Concepto de concesión como derecho de aprovechamiento y no titularidad (00:16:41)
  - La concesión minera otorga el derecho de aprovechar el recurso bajo condiciones y limitaciones del título, sin conferir la propiedad del recurso.
  - Se compara la concesión con un alquiler: el Estado cede temporalmente el uso para explotación, sujeto a obligaciones y a la posibilidad de reversión.
- Derechos, obligaciones y limitaciones del concesionario según la ley (00:34:19)
  - El concesionario puede explotar y vender los minerales obtenidos, pero está sujeto a gravámenes, impuestos y regalías que retribuyen al Estado.
  - Existen obligaciones como la explotación efectiva, límites temporales, entrega del terreno saneado al finalizar actividades y cumplimiento ambiental y social.
- Tipos de títulos y modalidades de otorgamiento previstos en la ley (00:37:48)
  - La normativa contempla licencias, autorizaciones, permisos, contratos de acceso, contratos de explotación y otras modalidades con alcances similares a la concesión.
  - Estas modalidades están reguladas por leyes especiales y se consideran dentro del régimen general de concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales.

EDU MIN

# Clasificación de recursos, ámbito de la Ley General de Minería y organismos fiscalizadores (00:19:43)

- Recursos renovables y no renovables: definiciones y ejemplos relevantes (00:20:18)
  - Recursos renovables: se reponen con el tiempo, ejemplo planta de mango, sol, viento, agua.
  - Recursos no renovables: son limitados y se agotan, ejemplo minerales como oro, cobre, petróleo y carbón, cuya explotación exige planificación y remediación.
- Ámbito de aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (00:46:33)
  - El TUO regula el aprovechamiento de sustancias minerales del suelo y subsuelo en el territorio nacional, incluidos dominios marítimos.
  - Quedan fuera o regulados por normas especiales recursos como hidrocarburos, depósitos de guano y recursos geotérmicos, que tienen legislación propia.
- Organismos de supervisión ambiental y rol en la verificación del cumplimiento (00:29:18)
  - Organismos como OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) son autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento ambiental en actividades mineras.
  - Estos órganos fiscalizan que el aprovechamiento sea sostenible y que las empresas cumplan obligaciones ambientales, siendo competencia para sancionar incumplimientos.

EDU MIN

## Evolución normativa, textos legales aplicables y retos de actualización (00:38:57)

- Antecedentes normativos y vigencia de normas antiguas en derecho minero (00:39:06)
  - La regulación minera nació con un código que luego fue sustituido por leyes dispersas; la norma madre vigente data de 1992, lo que genera dispersión normativa.
  - Existen múltiples normas, decretos legislativos y supremos posteriores que modifican aspectos puntuales, pero la base de 1992 continúa rigiendo en gran medida.
- Impacto de la dispersión normativa en el estudio y aplicación práctica del derecho minero (00:40:46)
  - La falta de un código actualizado y la dispersión de normas hacen más difícil su estudio y acceso, generando confusión y opiniones diversas sobre reformas necesarias.
  - Esta situación puede dificultar la implementación coherente de políticas, interpretaciones judiciales y el cumplimiento por parte de los actores involucrados.
- Necesidad de estudiar el Texto Único Ordenado y su importancia para la regulación diaria (00:46:51)
  - El TUO (Decreto Supremo 014-92) es una norma básica para entender la regulación minera, su ámbito, derechos y obligaciones, por lo que se recomienda su lectura detallada.
  - La docente enfatiza que el TUO contiene artículos clave que se deben conocer para manejar matices jurídicos sobre concesiones, permisos y fiscalización.

EDU MIN

## Resumen de conceptos clave y cierre previo al break (00:42:52)

- Recapitulación de puntos esenciales explicados en la sesión inicial (00:43:10)
  - No existe titularidad privada sobre recursos naturales; son patrimonio del Estado y las concesiones solo otorgan derechos de aprovechamiento.
  - Los recursos mineros son no renovables y su explotación exige obligaciones de devolución, saneamiento y cumplimiento ambiental al término de las actividades.
- Recordatorio de normas y artículos relevantes mencionados durante la clase (00:36:54)
  - Se mencionaron artículos constitucionales y la Ley N.° 26 821 (Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales) que establecen principios de sostenibilidad y otorgamiento de derechos.
  - También se señaló el TUO de la Ley General de Minería (DS 014-92) como texto central para comprender el régimen de concesiones y su ámbito de aplicación.
- Actividad siguiente y convocatoria al break para continuar la segunda parte de la clase (00:57:21)
  - La docente indica que continuarán con el estudio del TUO y sus artículos en la segunda parte, invitando a los alumnos a leer las normas y preparar dudas.
  - Se toma un break de 5 minutos, con la promesa de retomar la sesión para profundizar en aspectos normativos y prácticos de la actividad minera.

EDU MIN

# División y clasificación de la minería según escala (01:03:11)

- Definición y razón de la división entre minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería (01:03:20)
  - La clasificación se basa en el tamaño de la inversión y el volumen de producción, diferenciando pequeñas inversiones de producción a gran escala para la gran minería.
  - También depende del nivel tecnológico empleado; tecnología precaria indica minería artesanal, mayor mecanización corresponde a pequeña o mediana minería.
  - La formalización del proceso es un criterio: la minería artesanal suele ser manual e informal, mientras la mediana y gran minería operan bajo marcos legales más estrictos.
- Características de la minería artesanal y de pequeña escala (01:05:05)
  - Minería artesanal: actividades manuales, tecnología muy precaria y producción reducida, puede ser informal o informalizada.
  - Pequeña minería: incluye artesanales y pequeños productores con cierto grado de mecanización; es mayor que la artesanal pero menor que la mediana.
  - Formalización: pequeños productores pueden ser formales o informales; el Estado promueve la formalización y brinda apoyo técnico y supervisión ambiental.
- Características de la mediana y gran minería y exigencias legales (01:07:48)
  - Mediana minería: producción y tecnología superiores a la pequeña pero inferiores a la gran minería; obliga a un régimen general más estricto.
  - Gran minería: producción a gran escala, tecnología superior y plena formalidad, sujeta a exigencias ambientales y legales más rigurosas.
  - El Estado exige mayor responsabilidad ambiental y tributaria a grandes empresas, incluyendo estudios ambientales y controles continuos.
- Estado como promotor y actor en la minería, y razones para su participación (01:21:26)
  - El Estado protege y promueve minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería, impulsando inversiones como interés nacional.
  - El Estado puede ejercer actividad empresarial minera para atender zonas que no atraen inversión privada, similar a su función con bancos estatales o empresas como Petroperú.
  - Aunque actualmente el Estado no es dueño directo de minas, la norma permite su participación en caso de necesidad de interés nacional.

# Sistema de concesiones y actividades mineras sujetas a concesión (01:20:17)

- Concepto general del sistema de concesiones y excepción para algunas actividades (01:20:29)
  - El sistema de concesiones es la autorización estatal para ejercer actividades mineras, requisito para la mayoría de actividades salvo cateo, prospección y comercialización.
  - Las concesiones se otorgan mediante procedimientos ordenados y son aplicables tanto a empresas estatales como privadas sin privilegios.
  - Excepción: cateo, prospección y comercialización no requieren concesión; almacenamiento de concentrados tampoco requiere concesión.
- Actividades mineras que sí requieren concesión y sus denominaciones (01:28:06)
  - Exploración y explotación: requieren concesión denominada "concesión minera" para esas fases específicas.
  - Beneficio, labores generales y transporte minero: requieren concesiones específicas (concesión de beneficio, de labores generales, de transporte).
  - Almacenamiento de concentrados y actividades de cateo/prospección/comercialización quedan fuera del requisito de concesión.
- Motivos y consecuencias de exigir concesión para exploración y transporte (01:16:09)
  - La exploración es invasiva y puede causar daños ambientales significativos (perforaciones, tajos a cielo abierto), por lo que se regula y exige autorización.
  - Transporte minero implica infraestructura (fajas transportadoras, ductos, vías) con potencial afectación ambiental, por lo que requiere concesión.
  - El Estado regula concesiones para controlar impactos ambientales y asegurar que se minimicen los daños.
- Procedimientos previos y requisitos para la obtención de una concesión (01:33:42)
  - Antes de otorgar una concesión, el solicitante debe presentar múltiples documentos, entre ellos un estudio de impacto ambiental completo.
  - El estudio ambiental debe incluir compromisos de cierre de mina y planes de resane y mitigación para devolver el terreno en condiciones aceptables.
  - La obligación de inversión y explotación se incorpora en la normativa; la concesión no puede permanecer inactiva indefinidamente sin consecuencias.

# Actividades conexas, infraestructura y obligaciones sobre el cierre y formalización (01:35:20)

- Actividades conexas a la minería y ejemplos de infraestructura requerida (01:35:33)
  - Actividades conexas son tareas complementarias necesarias para la operación minera: montajes mecánicos, instalaciones eléctricas, tanques y tuberías.
  - Servicios auxiliares: mantenimiento mecánico y eléctrico, comedores, campamentos, servicios médicos y vigilancia, necesarios en minas alejadas.
  - Pueden incluir hoteles, colegios y prestaciones sociales en lugares muy remotos para atender trabajadores y sus familias.
- Cierre de minas: obligaciones y estudio de cierre exigido desde la etapa inicial (01:32:24)
  - El cierre de mina no es una actividad libre: se exige presentar un plan y compromisos de cierre como requisito para otorgar la concesión.
  - Los estudios ambientales deben detallar plazos, medidas de resanado y recuperación del área post-explotación.
  - Si no se presenta o cumple el plan de cierre, la autoridad puede negar o revertir la concesión.
- Titularidad, cesión de derechos y naturaleza jurídica de la concesión (01:40:13)
  - Titular de la concesión: persona natural o jurídica que recibe el título de explotación, constituyendo un derecho real que ingresa al patrimonio.
  - Titular de la actividad minera: quien realiza las actividades y puede coincidir o diferir del titular de la concesión; puede existir cesionario que opera por contrato.
  - La concesión puede transmitirse, venderse o cederse (onerosa o gratuitamente), y la sesión minera habilita al cesionario a conducir operaciones conforme al contrato.
- Formalización, registro REINFO y efectos sobre la minería informal (01:55:30)
  - REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) agrupa a mineros artesanales y pequeños productores que buscan formalizarse y facilitar permisos y actividades legales.
  - Inscribirse en REINFO pretende exonerar temporalmente de denuncias penales por minería ilegal mientras se tramitan formalizaciones administrativas.
  - Sin embargo, existen críticas que señalan que REINFO puede servir de amparo para operadores informales que dilatan o incumplen el proceso de formalización.

# Obligaciones y declaraciones anuales del titular de la actividad minera (01:48:26)

- Documentación y estudios ambientales exigidos anualmente (01:49:15)
  - El titular debe presentar anualmente estudios ambientales aprobados que correspondan a la actividad minera específica y su contexto territorial.
  - Los estudios ambientales son requisito recurrente para demostrar cumplimiento y adecuación de las actividades extractivas.
  - La presentación y verificación la realizan autoridades fiscalizadoras como OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental).
- Declaración anual de inicio, etapas y verificación de actividad minera (01:51:20)
  - El titular debe declarar el inicio de actividades o la fase en la que se encuentra (exploración, desarrollo, construcción, operación, cierre).
  - La autoridad fiscalizadora debe comprobar que las actividades declaradas se realizan con las autorizaciones y permisos correspondientes.
  - Si el titular no demuestra avance o incumple en su declaración anual, la concesión podría ser revertida por falta de actividad.
- Estadísticas de producción y obligación de reportar avances operacionales (01:52:53)
  - El titular debe presentar estadísticas de producción y reportar anualmente los niveles productivos alcanzados.
  - El incumplimiento de producción o inactividad prolongada puede derivar en la caducidad o reversión de la concesión por parte del Estado.
  - Se exige además documentación que pruebe que se han realizado las actividades por las cuales se otorgó la concesión, incluso en concesiones transferidas.
- Supervisión, fiscalización y finalidad de la regulación ambiental (01:49:29)
  - La regulación busca proteger el medio ambiente como bien común y asegurar que la explotación minera retorne beneficios al Estado y a la población.
  - Las autoridades fiscalizadoras verifican el cumplimiento de estudios ambientales y obligaciones para garantizar responsabilidad ambiental del titular.
  - El objetivo central es cautelar los recursos naturales y hacer que la actividad minera cumpla con estándares ambientales y sociales.

# Impactos ambientales de la exploración y necesidad de permisos (01:16:09)

- Carácter invasivo de la exploración y técnicas que dañan el medio (01:17:59)
  - La exploración implica perforaciones diamantinas, trincheras y trabajos que remueven y reventan suelos para verificar minerales en subsuelo.
  - Métodos como tajos a cielo abierto requieren romper capas superficiales y son altamente contaminantes e invasivos.
  - La percepción errónea de que la exploración es inofensiva se corrige destacando su potencial de impacto ambiental significativo.
- Justificación legal para regular la exploración y controlar impactos (01:16:24)
  - Se exige permiso para exploración porque prepara inversiones futuras y ya implica actividades que pueden afectar el entorno.
  - La regulación permite que el Estado controle, autorice y condicione las actividades exploratorias para minimizar daños y proteger comunidades.
  - El análisis de exploración es parte del proceso que conduce a concesiones de explotación y requiere garantías económicas y técnicas.
- Relación entre exploración, inversión y obligación de explotación de concesiones (01:11:04)
  - La normativa introdujo la obligación de trabajar y demostrar inversión tras la obtención de una concesión, evitando que terrenos queden en posesión sin explotación.
  - Para obtener concesión, el solicitante debe acreditar solvencia económica y compromiso de inversión para explotar y no conservar la tierra únicamente con fines de venta.
  - La exigencia busca evitar acaparamiento de concesiones y fomentar la producción efectiva que reporte impuestos y beneficios al Estado.
- Riesgos de permitir exploración sin control y necesidad de supervisión (01:17:18)
  - La exploración no controlada genera riesgos ambientales y sociales, por lo que la supervisión estatal debe verificar cumplimiento de permisos y mitigaciones.
  - Autoridades competentes deben fiscalizar exploraciones para evitar daños irreversibles y asegurar que los estudios sean realizados por entidades competentes.
  - La regulación contribuye a la planificación responsable de la minería y a la protección de ecosistemas y comunidades afectadas.

# Control estatal, sanciones y finalidad social de la actividad minera (01:12:50)

## La minería como actividad de utilidad pública e interés nacional (01:12:50)

- La ley considera la industria minera de utilidad pública y la promoción de inversiones en minería de interés nacional para el desarrollo del país.
- La recaudación tributaria de la minería debe revertirse en bienes públicos como hospitales, seguridad y servicios para la población.
- El Estado ve en la minería una fuente de ingresos y desarrollo socioeconómico, justificando la promoción controlada de inversiones.

## Rol de las autoridades fiscalizadoras y la exigencia de cumplimiento (01:50:45)

- Las autoridades como OEFA fiscalizan el cumplimiento de estudios ambientales y autorizaciones, ejerciendo control permanente sobre las operaciones.
- La función fiscalizadora incluye verificar declaraciones anuales, etapas de actividad y el cumplimiento de obligaciones ambientales y técnicas.
- El Estado persigue formalizar actividades mineras informales mediante supervisión y exigencias documentales.

## Sanciones y reversión de concesiones por incumplimientos (01:53:14)

- El incumplimiento en la producción, falta de avances en las etapas o ausencia de permisos puede resultar en la caducidad o reversión de la concesión.
- La obligación de declarar anualmente y acreditar actividad permite a la autoridad detectar inactividad y proceder con sanciones administrativas.
- Estas medidas buscan evitar la mera tenencia de concesiones sin explotación efectiva y proteger el interés público.

## Finalidad social y responsabilidad empresarial en minería (01:13:16)

- La promoción de inversiones busca que la minería genere impuestos y beneficios que se destinen al bien común y al desarrollo de comunidades.
- Empresas mineras tienen responsabilidades sociales, ambientales y de infraestructura que deben cumplir para operar en zonas remotas.
- La regulación y supervisión pretenden equilibrar la extracción de recursos con la protección ambiental y el bienestar de la población afectada.

# Contexto y problemas generales de la formalización minera (02:00:06)

- Explicación sobre intentos de cierre del régimen y su impacto en comunidades y delincuencia (02:00:06)
  - Se menciona que recientemente se quiso cerrar el régimen de formalización y eso generó inquietud entre los afectados por las medidas estatales.
  - El cierre se planteó parcialmente por considerar que el régimen servía como salvavidas para delincuentes y por la dificultad del Estado para controlar actividades.
  - El intento de cierre provocó reacciones sociales y laborales en zonas mineras, afectando estabilidad y denuncias.
- Huelgas y movilizaciones de mineros artesanales y pequeños productores (02:00:26)
  - Las reales mineras artesanales y pequeñas iniciaron huelgas de gran magnitud en protesta por regulaciones o cierres propuestos.
  - Las huelgas se lanzaron por la percepción de que la formalización no avanzaba debido a demoras en permisos y trámites estatales.
  - Las movilizaciones impactaron vías y transporte en el sur, con consecuencias logísticas y sociales para la población.
- Problemas estructurales del REINFO y su vigencia ampliada (02:00:57)
  - Se reconoce que el REINFO tiene graves problemas, aunque se plantea su ampliación de vigencia para continuar la formalización.
  - La ampliación se justifica como medida para evitar mayor criminalización y dar un salvavidas legal a mineros en proceso de formalización.
  - Existe una crítica sobre la eficacia del instrumento frente a la minería ilegal y la deforestación en regiones como Madre de Dios.

# Requisitos, trámites y funcionamiento práctico del REINFO (02:01:15)

## Requisitos formales para la inscripción en el REINFO y limitaciones legales (02:01:15)

- Para inscribirse en el REINFO se exige contar con RUC activo y actividad económica inscrita en la zona de operaciones.
- No se requiere tener todos los permisos ambientales aprobados para inscribirse, aunque sí se considera necesario tener ciertos permisos básicos.
- No deben existir sentencias condenatorias previas por minería ilegal ni estar operando en áreas natural o legalmente protegidas.

## Permisos específicos indispensables para operar y su relación con el registro (02:05:48)

- Se exige contar con el permiso para el uso de explosivos y materiales peligrosos como requisito indispensable para la inscripción.
- La posesión de este permiso se justifica por la necesidad de explosivos en operaciones mineras y lo consideran condición básica de seguridad y legalidad.
- La inscripción en el REINFO permite una protección temporal frente a denuncias penales por minería hasta que se revisen otros permisos.

## Procedimiento y demoras en la obtención de concesiones y estudios ambientales (02:03:12)

- La obtención de concesiones es lenta; los estudios de impacto ambiental son voluminosos y generan demoras significativas en la tramitación.
- Mineros a menudo inician acciones antes de contar con concesiones por temor a perder el yacimiento frente a terceros.
- La demora estatal en resolver solicitudes lleva a que los inscritos invoquen estar "en proceso" cuando son fiscalizados por autoridades.

# Interacción entre fiscalización, proceso penal y efectos del registro REINFO (02:02:13)

- Cómo actúan autoridades y fiscales frente a inscritos en el REINFO y operaciones sin permisos (02:02:13)
  - La actuación de la autoridad dependerá del fiscal o la autoridad que fiscalice, pudiendo tolerar que el inscrito esté "en proceso".
  - Cuando se detecta actividad sin permisos, el minero puede alegar haber iniciado trámites y estar inscrito en el REINFO para evitar una denuncia inmediata.
  - La inscripción complica la acción penal dado que el REINFO provee una figura administrativa que puede dificultar la tipificación de delito inmediato.
- Críticas desde la fiscalía y limitaciones para perseguir la minería ilegal por el registro (02:08:52)
  - La fiscalía señala que no puede ir contra la minería ilegal porque muchos mineros se inscriben en el REINFO y obtienen protecciones administrativas.
  - El registro ha sido utilizado como salvavidas que permite continuar actividades mientras se prolongan los procesos administrativos.
  - Esta situación ha generado quejas sobre impunidad y debilidad de la respuesta estatal frente a daños ambientales y delitos conexos.
- Consecuencias prácticas para mineros que inician labores antes de concesión (02:03:30)
  - Mineros que comienzan a trabajar antes de obtener permisos argumentan que iniciaron trámites y que la demora es responsabilidad del Estado.
  - Ante la presencia de autoridades, los inscritos pueden presentar su solicitud antigua y alegar que continúan en proceso, dificultando sanciones.
  - La práctica genera una zona gris legal que incentiva iniciar labores sin conclusiones definitivas de evaluación ambiental.

# Impactos regionales, extensión del plazo y perspectiva política sobre el REINFO (02:09:24)

## Extensión legislativa de la vigencia del REINFO y su motivación política (02:10:43)

- El Congreso aprobó una ampliación de la vigencia del REINFO inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2021, y posteriormente extendida hasta 2027.
- La extensión respondió a la necesidad de prolongar el proceso de formalización ante la presión de huelgas y movilizaciones de mineros.
- La medida busca evitar conflictos sociales masivos y dar más tiempo para que los mineros completen requisitos administrativos.

## Impactos ambientales en regiones selváticas y preocupaciones por la deforestación (02:11:40)

- Se señala que la minería ilegal ha avanzado sobre todo en Madre de Dios y en parte de Loreto, con alta deforestación y pérdida de bosques.
- El REINFO es criticado por permitir que actividades extractivas continúen y contribuyan a daños ambientales en zonas sensibles.
- La tensión entre formalización y conservación ambiental emerge como un tema central sin solución clara en el diálogo presentado.

## Consecuencias sociales y logísticas de las huelgas y bloqueos en el sur del país (02:10:19)

- Las huelgas bloquearon vías y provocaron pérdidas materiales, como el deterioro de alimentos transportados por camiones varados.
- Los conflictos sociales derivaron de la percepción de que el proceso de formalización no avanzaba y de la necesidad de protección para pequeños mineros.
- Las movilizaciones obligaron al gobierno a responder con medidas legislativas para calmar a los sectores en conflicto.




## Preguntas frecuentes de participantes y cierre de la sesión (02:02:13)

- Consulta de José sobre la operatividad del REINFO y respuesta detallada (02:02:13)
  - José preguntó si la inscripción y declaración en el REINFO habilitan automáticamente para la explotación sin otros permisos.
  - La respuesta fue que, idealmente, no se debería operar sin permisos; sin embargo, en la práctica la inscripción ofrece una protección temporal frente a la denuncia.
  - Se enfatizó que lo único exigido para inscribirse es un RUC activo, actividad económica registrada en la zona, no tener condenas previas y contar con permiso de explosivos.
- Acotaciones sobre obligatoriedad de estudios ambientales y su papel en concesiones (02:06:45)
  - Para solicitar una concesión se exige como requisito el estudio ambiental aprobado por la autoridad competente.
  - Sin embargo, el REINFO no solicita ese estudio aprobado para la inscripción, por lo que la norma deja abierta la posibilidad de inscribirse sin el estudio finalizado.
  - Esto implica que la exigencia ambiental se mantiene para la concesión, pero no para la inscripción en el registro temporal.
- Cierre de la clase, agradecimientos y recordatorios administrativos (02:12:10)
  - La sesión finaliza con despedidas de la profesora y agradecimientos, se anuncian próximos encuentros y se comparte enlace de asistencia.
  - Se recuerda a los participantes los canales de contacto para dudas sobre diplomados y consultas generales.
  - La moderadora agradece la participación y cierra la clase a las 02:12:23, finalizando la sesión formativa.